

1501566-36.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização, 72 invólucros de maconha (com peso de 153,7 gramas), 100 invólucros de crack (com peso de 98,06 gramas) e 122 invólucros de cocaína (com peso 132,75 gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/15 e laudo de constatação provisória de fls. 12/15.

O denunciado foi notificado às fls. 74 e ofereceu defesa prévia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia

CEP: 08577-010 - Itaquaquecetuba - SP

Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501566-36.2022.8.26.0616 - p.

SENTENÇA

Processo nº:

1501566-36.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Réu:

MATHEUS DE ALMEIDA MAIA

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos, etc.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra MATHEUS DE ALMEIDA MAIA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 03 de julho de 2022, por volta de 11 horas e 25 minutos, na Rua Minas Gerais, altura do nº 680, Bairro Morro Branco, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização, 72 invólucros de maconha (com peso de 153,7 gramas), 100 invólucros de crack (com peso de 98,06 gramas) e 122 invólucros de cocaína (com peso 132,75 gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/15 e laudo de constatação provisória de fls. 12/15.

O denunciado foi notificado às fls. 74 e ofereceu defesa prévia às fls. 78. A denúncia foi recebida fls. 80/81 e em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da prova de materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão às fls. 04, pelo laudo de constatação provisória às fls. 12/15 e através do laudo toxicológico definitivo às fls. 119/121, a traficância por parte do réu não restou comprovada.

A testemunha PEDRO LEANDRO DA SILVA SANTANA, policial militar, relatou que estava em patrulhamento ostensivo em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, quando avistou um indivíduo em atividade suspeita, pois mexia em algo no interior de uma lixeira, e ao perceber a passagem da viatura, afastou-se rapidamente.

Tendo em vista tal situação, decidiu retornar ao local e abordá-lo e nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Indagado acerca do motivo de estar naquele local, informou que teria ido à casa de sua namorada e que estaria soltando pipa. Porém, crianças que estavam próximas da abordagem falaram que o réu não empinava pipa.

Por fim, ao revistar a lixeira, localizou uma pequena bolsa contendo várias porções de drogas diversas e dinheiro trocado, razão pela qual conduziu o réu à delegacia de polícia. Não houve correria. Não havia mais ninguém por ali. Não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.

Não foi apurado onde o réu morava. Foi feita pesquisa pelo COPOM e foi informado que ele ostentava antecedentes criminais por delito de tráfico de drogas. Indagado sobre as drogas da lixeira, afirmou não ter conhecimento de drogas na lixeira.

A testemunha CHARLES DA SILVA SOUZA, policial militar, relatou e afirmou no mesmo sentido as declarações realizadas por seu colega de farda Pedro, e acrescentou que o réu, embora tenha afirmado já ter sido preso anteriormente por tráfico de drogas, negou o envolvimento com o entorpecente apreendido. Não se recorda se houve reação de populares diante da abordagem do réu.

ANA PATRÍCIA DAS GRAÇAS é uma das testemunhas trazidas pela Defesa. Não presenciou a prisão do réu. Conhece a família dele há cerca de 4 anos. Ele trabalha como ajudante de pedreiro. Sabe que ele é usuário de drogas, mas não sabe qual a droga.

O réu MATHEUS DE ALMEIDA MAIA, conta com 26 (vinte e seis) anos, disse que já foi preso nos anos de 2014 e 2016. Acabara de assinar o livramento condicional quando foi preso. Negou a acusação que lhe é feita. Estava empinando pipa. Afirmou que vinha sendo abordado por estes policiais militares sempre que o encontravam.

A prova de autoria é frágil para induzir a traficância.

Não se nega a possibilidade de existir tráfico de drogas no local e nem mesmo que este pudesse estar sendo desenvolvido pelo acusado, contudo, a prova não é cristalina sendo insuficiente para elucidar a dinâmica dos fatos.

Os policiais militares que efetuaram a prisão do réu afirmaram que o fizeram porque ele mexia em uma lixeira e dela se afastou quando viu a viatura policial. Disseram os milicianos que tal atitude foi suspeita e, por esse motivo, o réu foi abordado e, na lixeira que mexia, foram encontrados os entorpecentes.

Ocorre que nenhum ato de traficância foi visto pelos milicianos que afirmaram terem realizado a abordagem do acusado após terem dado volta no quarteirão e não imediatamente.

Some-se a isso que o depoimento prestado em solo policial, ainda que não sejam diferenças salutares, não ostenta idêntico teor quando comparado à versão prestada pelos milicianos em Juízo.

O réu foi visto mexendo lixeira em cujo interior continha drogas. Os milicianos viram os fatos, contudo, não pararam imediatamente. Fizeram retorno pelo quartirão e quando voltaram abordaram o acusado que estava longe da lixeira. Nada mais foi visto.

Os fatos carecem de maior investigação. Há indícios de traficância diante da apreensão de entorpecentes, contudo, a autoria não é cristalina.

A absolvição se impõe com fundamento no princípio do favor rei, já que condenação anterior por delito idêntica não induz de per si convicção de autoria posterior de traficância, sobretudo, diante de contexto vago e abstrato como é o do caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência aplicadora de tal sistemática em nosso ordenamento jurídico:

"Para a condenação do réu, a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do 'in dubio pro reo' contido no artigo 386, VI, do CPP" (JTACRIM, SP, 72/76).

"Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria e materialidade deve ser concludente e extrema de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação do Juízo Criminal. Não havendo provas suficientes a absolvição do réu deve prevalecer" (TJMT - Ap. Rel. Paulo Inácio Dias Lessa - RT 708/339).

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO o acusado da imputação da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 20 de outubro de 2022.